



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/341/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום
מקרקעין אביטל שרייבר

נציגות הבית המשותף

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד זנו רז
עזרא 4, רחובות
טל': 0504491751 פקס: 086609645

נגד

קלרמן הינדי ג'יזל,

נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד פרידמן גבריאלי
ירושלים
טל': 0507444354 פקס: 025352953

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא השאלה האם הייתה רשאית הנתבעת לבנות פרגולה במרפסת דירתה והאם הפרגולה שנבנתה פוגעת ברכוש המשותף של הבית המשותף.

1. התובעת היא נציגות הבית המשותף בדרך בית לחם 8 בירושלים, הרשום כגוש 30015 חלקה 114 (להלן – הבית המשותף).

2. הבית המשותף הוא פרויקט מגורים יוקרתי, הכולל 8 מבנים, אשר נבנה על ידי חברת אסדן ישראל בע"מ (להלן – אסדן). למבנים חזית לרחוב דינה, המהווה למעשה מעבר רחב בין מבני הבית המשותף, שלצדו 8 המבנים, 4 מכל צד. בנוסף קיימות בפרויקט יחידות מסחר, חדר כושר ואולם אירועים.

3. הנתבעת היא בעלת דירה במבנה שברחוב דינה 8, הנמצא בצד ימין בקצה רחוב דינה. דירת הנתבעת היא דירת דו פלקס, הכוללת מרפסת הפונה לרחוב דינה וגג עליון הצמוד לדירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/341/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עיקר טענות התובעת

4. לטענת התובעת מדובר בפרויקט יוקרתי, במיקום אטרקטיבי, ובעל אופי קהילתי, שתוכנן ועוצב באופן ייחודי ואותנטי, וקיימת חשיבות למניעת כל פגיעה בו.

5. לטענתה, בהסכם הרכישה עליו חתמה הנתבעת בשנת 2015 התחייבה הנתבעת שלא לבצע שינויים בקירות החיצוניים של הדירה ללא היתרים כדין, וכן שהיא מסכימה לרישום תקנון שיכלול הוראות האוסרות ביצוע שינויים בדירה לרבות בצד החיצוני של הקירות.

6. בהמשך חתמה הנתבעת על הסכם שינויים, בשנת 2019, במסגרתו הוסכם על החלפת הדירה שרכשה הנתבעת בדירה אחרת, תוך שמירה על הוראות ההסכם המקורי, ככל שאין בו סתירה להסכם השינויים. עובר לחתימה על הסכם השינויים, ביקשה הנתבעת להבטיח שתוכל לבנות בריכה, מעלון ופרגולה על חשבון מפלס הגג הצמוד לדירה, והוסכם לכך בכפוף לתיאום ולקבלת כל אישור נדרש. ההסכמה נתנה לבניית פרגולה אחת על הגג, ולא לשתי פרגולות. הנתבעת מעולם לא הצהירה על כוונתה לבנות פרגולה נוספת. ניתן להתבסס על הוראות ההסכם כהוראות לטובת צד שלישי.

7. בשנת 2018 הסבה אסדן את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם הניהול לחברת אסט מגורים בע"מ (להלן – חברת הניהול).

8. בשנת 2021 התקבלה החלטה פורמלית על אישור "הכללים והתקנות של ועד הבית ברחוב דינה ישראל" שנשלח בתפוצה רחבה בעברית ובאנגלית לבעלי הזכויות. בקובץ נאסר על ביצוע שינויים מבניים בדירות ללא הסכמת חברת הניהול ונכתב כי אין להתחיל בעבודות לפני הגשת תכניות ומפרטים לחברת הניהול באשר לעבודות המשפיעות על המראה החיצוני של הבניין.

9. ביום 1.9.2022 נרשם התקנון המוסכם של הבית המשותף (להלן – התקנון המוסכם), האוסר על ביצוע שינויים הפוגעים בצד החיצוני של הבית המשותף ללא קבלת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/341/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הסכמה בכתב מחברת הניהול. כן נקבע כי התקנון אינו פוגע בהוראות התקנון המצוי, ככל שאין סתירה ביניהן לבין הוראות התקנון המוסכם. לפיכך חל סעיף 2(א) לתקנון המצוי האוסר ביצוע שינויים הפוגעים ברכוש המשותף ללא הסכמת האסיפה הכללית.

10. הנתבעת חרגה מהזמן שבו התחייבה לבצע שיפוצים בדירתה, ולא פעלה בשקיפות באשר לכוונותיה ולהיקף הבניה, ומיהרה לקבוע עובדות בשטח באמצעות בניית פרגולה במרפסת הפונה לרחוב דינה, הפוגעת במראה האחיד של חזית זו.

11. הנתבעת לא הגישה תצהיר של עוה"ד שייצג אותה בעת הרכישה שיכול היה לשפוך אור על פרשנות ההסכם. מהראיות עולה כי הנתבעת לא חשבה בזמן אמת שאכן אושר לה לבנות את הפרגולה נשוא המחלוקת.

12. הפרגולה פוגעת אסתטית במראה הבניין. ככל שכל בעלי הדירות יבנו פרגולות מסוג זה, הדבר ישנה את אופיו הייחודי של הפרויקט.

13. לפיכך ביקשה התובעת להורות לנתבעת לפרק את הפרגולה שבנתה.

עיקר טענות הנתבעת

14. לטענת הנתבעת, הותר לה במפורש בהסכם הרכישה להתקין פרגולה, ועד לרישום התקנון היזם הוא שהיה רשאי להסכים לבקשות שונות כעולה מסעיף 6.1 להסכם הרכישה מיום 4.7.2019.

15. הפרגולה הוקמה על פי דין תוך דיווח לעיריית ירושלים.

16. הנתבעת מופלית לרעה שכן קיימים בבית המשותף מצללות וסוככים שונים בדומה לזו שבדירת התובעת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/341/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. בסמוך לחתימת ההסכם הראשון, בשנת 2015 הודיעה הנתבעת ליזם על כוונתה לבנות פרגולה בין היתר בהסתמך על מצגים שהוצגו לצורך שיווק הפרויקט כגון חוברות ודגמים שהופיעו במשרדי היזם.

18. במפרט הדירה צוינה פרגולה ללא סייג, וב-21.10.2015 שלחה אדריכלית הנתבעת בקשה לקבל את מפרט הפרגולה. ביום 20.4.2015 נציג היזם שלח לה שרטוטי פרגולה מרפסת הדירה.

19. ביום 13.5.2019 התקבל מפרט עיצובי לפרגולה באופן המתאים לבניין ומהווה פגיעה מינימלית.

20. ביום 4.7.2019 החליפה הנתבעת את דירתה לדירה גדולה יותר על בסיס הידיעה שתוכל לבנות פרגולה גם על הגג וגם במרפסת, על בסיס התחייבות נציג היזם. יש לפרש את ההסכם בהקשר זה לרעת המנסח, היזם. ביום 5.8.2020 שלח גבריאל מטעם היזם דוגמא לפרגולה.

21. מחודש פברואר 2021 החלו להישמע טענות מחברת הניהול לעניין משך הזמן שבו משפצת הנתבעת את דירתה, ואנשי הוועד החלו להתנכל לה. היא נאלצה לבצע תיקונים יקרים על חשבונה בשל ליקויים שנפלו בבניה.

22. ביום 26.6.2022 החלה בבניית הפרגולה, והנציגות סגרה לה את החשמל. ביום 27.7.2022 שלחה הנתבעת לעירייה הודעה על ביצוע עבודה מצומצמת לפרגולה לאחר שמילאה את התנאים הנדרשים לצורך כך.

23. התביעה הוגשה בחוסר תום לב. מדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. מדובר באכיפה בררנית כלפיה ממניעים זרים. מי שניהל את הוועד זה אסדן, שיש להם חשבונות לסגור מול הנתבעת בגלל עניינים אחרים.

מקור הסמכות לדרישות ועד הבית לא יכול להיות הסכם הרכישה. אסדן לא יכולה להעביר יותר ממה שהיה לה בהסכם. הסכם השיפוצים של הנתבעת קדם לקובץ



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/341/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הכללים. הוא ספציפי יותר ועל כן הוא גובר לעניין המצב המשפטי שבין הצדדים. קובץ הכללים אינו מסמך אחד אלא מסמך משתנה. גם קובץ הכללים אינו אוסר על התקנת פרגולה, אלא מדבר על מתקנים, ופרגולה אינה מתקן. התקנון אינו מחייב כל עוד לא נרשם, והוא מאוחר לבניית הפרגולה. קיימות פרגולות נוספות בבית המשותף.

24. יש לפרש את ההסכם שנחתם עמה לרעת המנסח.

ההליך

25. כתב התביעה הוגש ביום 29.9.2022. ביום 21.2.2023 התקיים דיון מקדמי. ביום 3.5.2023 התקיים ביקור במקום, לאחריו נקבע התיק להגשת תצהירים ולישיבת הוכחות.

26. ביום 19.12.2023 התקיימה ישיבת הוכחות. מטעם התובעת נחקרו מר דיוויד בלימן, מנכ"ל אסדן, מר גבריאל יהודה, עובד חברת אסדן, חבר הנציגות ובעל דירה בבית המשותף, ומר קולטון יאיר, נציג חברת הניהול. מטעם הנתבעת העידה הנתבעת עצמה וגב' אסתר סיטרון, מעצבת הפנים של הנתבעת.

27. בסיום ישיבת ההוכחות נשמעו סיכומים בעל פה.

דיון והכרעה

האם הפרגולה במרפסת מהווה פגיעה ברכוש המשותף?

28. הבית המשותף, לרבות התקנון המוסכם, נרשם ביום 1.9.2022. אין מחלוקת שהפרגולה הותקנה ביום 26.6.2022, או במועד סמוך לכך, דהיינו, לפני רישום התקנון. משכך, תקנון הבית המשותף לא היה בתוקף בעת בניית הפרגולה. אולם כבר עתה אציין שהעובדה שהתקנון המוסכם לא חל על הבית המשותף בעת בניית הפרגולה, אינה מביאה למסקנה שאין כל משמעות להוראותיו.

על פי סעיף 77 לחוק המקרקעין, כל עוד לא נרשם הבית המשותף, חל עליו התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/341/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. על פי סעיף 2(א) לתקנון המצוי:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות; לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - **לרבות פגיעה בחזונו החיצוני התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה**. " (ההדגשה אינה במקור, א.ש.).

30. "פגיעה ברכוש המשותף" כפי שהיא מוגדרת בסעיף 2(א) לתוספת לחוק המקרקעין פורשה בפסיקה באופן רחב [ר' ע"א 136/63 **לוינהיים נ' שורצמן**, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963) וכן ע"א 515/65 **רבובסקי נ' גלסברג**, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 **לוי נ' סמואל** פ"ד כט (2) 39 (1975)].

31. עם זאת, נקבע בפסיקה שלבעל דירה זכות לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף. בפסיקה הנוגעת באופן כללי לשימוש ברכוש המשותף, נקבע כי שימוש יהא סביר ורגיל ככל שהוא תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף, וככל שהשימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים [ר' לדוגמה ע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה**, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974)].

32. באשר לשימוש שעושה בעל דירה ברכוש משותף, באמצעות התקנת מתקנים על הקיר המשותף, נקבע בפסיקה, בדומה לאמור לעיל, כי השאלה האם מדובר בשימוש סביר צריכה להיבחן לאור אופיו של הבית המשותף, בהתאם לתנאי המקום והזמן, ואינו מונע שימוש דומה מבעלי דירות אחרים.

בעש"א 32739-10-12 (מחוזית"א) **ערד ואח' נ' מאפו 11 תל-אביב ואח'** (נבו 30.4.13) הותרה התקנת מזגן על גבי הקיר המשותף, לרבות התקנת צנרת של המזגנים, תוך שנקבע בעניין זה:

"אני מוצאת להבהיר, כי בנושא התקנת מזגנים חלה התפתחות בפסיקה, אשר עדיין לא קיבלה ביטוי גם בפסיקת ביהמ"ש העליון, שפסיקתו בנושא היא ישנה. עם זאת, בתי משפט מחוזיים הרחיבו את המושג שימוש רגיל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/341/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

וסביר בהתאם לתנאי המקום והזמן כפי שהתפתחו במהלך השנים. כך קבע כב' השופט גורן כי בעידן המודרני ובאקלים בישראל, שימוש בגג משותף לצורך הצבת מזגן הינו שימוש רגיל וסביר כל עוד אינו פוגע ברכוש המשותף ומותיר אפשרות לשימוש דומה ע"י יתר בעלי הדירות (ע"א 991/97 **נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן**) [פורסם בנבו]. באותו מקרה מצא ביהמ"ש כי הפגיעה היא מינורית ואינה מהווה פגיעה כמשמעותה בסעיף 2א' לתקנון המצוי. גם פסיקות של מפקחים מראשית שנות ה-90 התייחסו להתקנת מזגן כפעולה של שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, אלא שהדברים יפים להתקנת מזגן סטנדרטית. "

33. קיימים מספר פסקי דין של מפקחים על רישום מקרקעין העוסקים בהתקנת פרגולות או סוככים במרפסות של דירות או בגינות צמודות קניינית לדירות, אשר נטען לגביהם שהם פוגעים ברכוש פרטי או משותף, ובכל אחד מהם נתנה הכרעה בהתאם לנסיבות העניין. בחלק מהמקרים נקבע שיש להרוס את הפרגולה או הסוכך [ר' לדוגמה תיק (המפקח על המקרקעין ירושלים) 118/22 **אבדי נ' ברדה** (נבו 13.2.2023); תיק (המפקח על המקרקעין נתניה) 163/20 **קמינצקי נ' אברמוביץ** (23.1.2022); תיק (המפקח על המקרקעין נתניה) 340/18 **נציגות הבית המשותף נ' קמיר** (נבו 11.3.2020)], בחלק מהמקרים נקבע שמדובר בשימוש סביר [ר' לדוגמה תיק (המפקח על המקרקעין נצרת) 104/20 **סתיו נ' ועד הבית** (נבו 16.11.2021)] ובחלק נמצא כי יש לבצע שינויים בפרגולה או בסוכך כדי שלא יהוו פגיעה כאמור [ר' לדוגמה תיק (המפקח על המקרקעין ירושלים) 270/20 **ליפר נ' כהן** (נבו 31.8.2021); תיק (המפקח על המקרקעין רחובות) 95/19 **מוכתר נ' שולמן** (נבו 24.4.2021); תיק (המפקח על המקרקעין) פתח תקווה) 417/16 **עגאיב נ' יצחקי** (נבו 11.4.2019)].

34. מכאן, שבאשר למתקנים המותקנים על קיר הבית המשותף בכלל, ובאשר לפרגולות או סוככים בפרט, יש לבחון כל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו, האם מדובר בשימוש סביר ורגיל, דהיינו, האם השימוש תואם את אופיו של הבית המשותף בהתאם לתנאי הזמן והמקום, והאם אינו מונע שימוש דומה מבעלי דירות אחרים. יתכנו גם מצבים שבהם התקנת מתקן במיקום מסוים בבית משותף ייחשב שימוש סביר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/341/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ורגיל, בעוד שהתקנת אותו מתקן באותו בית משותף, אך במיקום אחר, יימצא כפוגע.

35. בענייננו, במסגרת הביקור במקום נצפו במספר דירות ברחוב דינה סוככים שונים מבניה קלה, מקופלים או ניתנים לקיפול. באשר לפרגולות, המהוות מבנה קבוע ומאסיבי יותר, להבדיל מסוככים מתקפלים, נצפתה פרגולה מאחור בקומת הקרקע, ועוד 3 פרגולות על גגות, הכוללות גם פרגולה של דירת התובעת לגביה לא קיימת מחלוקת. מלבד זאת, נצפתה הפרגולה נשוא ההליך, שהיא פרגולה נוספת בדירת התובעת, שאינה ממוקמת על הגג אלא במרפסת דירת התובעת (שהיא כאמור דירת דו פלקס) הפונה לחזית רחוב דינה. מצפיה במכלול הסוככים או הפרגולות, אכן הפרגולה נשוא ההליך היא הבולטת ביותר לעין, ומהווה שינוי משמעותי יותר ממראה הרכוש המשותף לעומת יתר הסוככים והפרגולות שנצפו, הן משום גודלה והיותה קבועה ולא מתקפלת, והן לאור מיקומה במרפסת ולא בגג העליון, והן משום מיקומה בחזית הנצפית באופן ברור מרחוב דינה.

36. בהתחשב באופי הפרויקט, שהוא פרויקט מגורים יוקרתי, ובמראה הסביבה, ובמיוחד רחוב דינה אשר כולל את 8 המבנים של הבית המשותף, לא מדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף על פי תנאי המקום והזמן, שכן ניכר שקיימת הקפדה בבית המשותף על כל תוספת המשפיעה על הנראות שלו, במיוחד כלפי החזית ברחוב דינה. הקפדה כאמור אף עלתה מראיות התובעת. מר גבריאלי, נציג אסדן בנציגות, העיד שהוחלט באסדן לאפשר פגיעה מסוימת בנראות של הבניין באמצעות בנית סוככים וקונסטרוקציות במיקומים עורפיים, או בגגות או בגינות באופן שפחות פוגע בחזית הנצפית מרחוב דינה (סעיף 5 לתצהירו) והדבר אכן תואם את שנצפה בעת הביקור.

בנוסף עלה, כי עוד בשנת 2021 נשלח קובץ כללים לבעלי הדירות בו נאסר על בעלי הדירות לבצע שינויים מבניים ללא הסכמת חברת הניהול או לבצע עבודות המשפיעות על המראה החיצוני של הבניין לפני הגשת תכניות ומפרטים לחברת הניהול (סעיף 8-9 לתצהירו, וסעיפים 2(ג) ו-6(ב), (ד) לקובץ הכללים שצורף כנספח 3 לתצהיר קולטון). מהעדויות עלה שגם הנתבעת, טרם בניית הפרגולה, הייתה מודעת לצורך לקבל הסכמה מראש מחברת הניהול, אולם לא פעלה לקבל הסכמה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/341/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כזו לגבי הפרגולה במרפסת. כך לדוגמה הנתבעת הודתה שקיבלה את קובץ הנהלים לפני שבנתה את הפרגולה אך טענה שהדבר היה לאחר שחתמה על הסכם עם מתקין הפרגולה וסברה שהכללים תקפים רק למי שרכש את הדירה מאוחר יותר (פרוטוקול הדיון מיום 19.12.2023 עמוד 16 שורות 8-15). טענת הנתבעת ששילמה מראש, עוד לפני שידעה על הכללים, גם על בניית הפרגולה במרפסת, נסתרה בחקירתה הנגדית, שכן עלה ששילמה מקדמה בלבד, אשר יכולה הייתה לשמש גם לבניית הפרגולה על הגג שנבנתה על ידי אותו קבלן (עמוד 16 שורות 22-50, עמוד 17 שורות 7-15). בכל מקרה, גם אם התובעת התחייבה מראש על תשלום כלפי מתקין הפרגולה, הרי משעה שנודע לה, טרם התקנת הפרגולה, שעליה לקבל קודם לכן את אישור חברת הניהול, לכל הפחות היה עליה להבין שמדובר בנושא הדורש בירור מול חברת הניהול.

טענת הנתבעת שקובץ הכללים אינו אוסר התקנת פרגולה שכן הוא מתייחס ל"מתקן" ו"מתקן" אינו כולל פרגולה, אין בה כדי להועיל לנתבעת. ראשית, התובעת אינה טוענת שהתקנת פרגולות נאסרה באופן כללי, אלא שהיא דורשת אישור מראש מחברת הניהול. שנית, סעיפים 2(ג) ו-6(ד) לקובץ הכללים עוסקים בצורך לקבל אישור מחברת הניהול ולהגיש לה תכניות טרם ביצוע עבודות, בין היתר בכל הנוגע לשינויים מבניים בחזית של דירה. שלישית, סעיף 5(ג) המתייחס לאיסור להתקנת מתקנים קבועים טרם קבלת אישור מחברת הניהול, ומפרט איסור כאמור גם לגבי מרפסת דירה, אמנם מפרט מתקנים כגון אנטנות ומערכות חימום, אך אין בכך כדי לסייע לנתבעת. זאת משום שהמילה "מתקן" קבוע בהקשר של בית משותף יכולה לכלול על פי ההיגיון כל דבר הדורש התקנה, ואם התקנת אנטנה במרפסת אסורה ללא אישור מראש, קל וחומר שהתקנת פרגולה שמשפיעה הרבה יותר על מראה הבית, תדרוש אישור מראש. אך גם אם סעיף 5(ג) האמור מתייחס למתקנים מסוג אחר, הרי שלאור יתר הוראות הכללים, מובן שכוונת מסמך הכללים היא לאסור באופן גורף שינויים במראה הרכוש המשותף ללא אישור מראש מחברת הניהול.

37. באשר לטענת הנתבעת, שנתמכה בעדות גב' סיטרון המעצבת מטעמה (סעיפים 15-16 לתצהירה) שמר גבריאל מטעם התובע אישר לה בעצמו את בניית הפרגולה במרפסת ואף שלח לה הצעות, בעודו עומד במרפסת הנתענת, הכחיש מר גבריאל בתצהירו את הטענה (סעיפים 25-26 לתצהירו). מר גבריאל טען בחקירתו הנגדית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/341/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שמדובר בסרטון ששלח בהצעה לחברה שמבצעת הצללות אגב הדיבורים בינו לבין הגב' סיטרון אודות הפרגולה שתבנה על הגג, ולא על המרפסת (פרוטוקול הדיון מיום 19.12.2023 עמוד 6 שורות 19-32). מחקירתה הנגדית של הגב' סיטרון עולה שהפגישה הנטענת נערכה שנתיים לפני בניית הפרגולה על המרפסת, ושעניינה לא היה **אישור בניית הפרגולה**, אלא שיחה אודות היבטים עיצוביים וזהות גורמים הבונים פרגולות (עמוד 23 שורות 4-25, ובמיוחד שורה 19). מכיוון שהנתבעת תכננה בכל מקרה לבנות גם פרגולה על הגג, דבר שהיה מוסכם על אסדן ובא לידי ביטוי בהסכם בין הצדדים, הרי שלא ניתן להסיק מהדברים, גם כפי שהוצגו על ידי הגב' סיטרון, שמר גבריאלי הבין שכוונת השיחה היא קבלת אישור לבניית פרגולה, או שעניינה בניית פרגולה במרפסת דווקא. בכל מקרה, לא עלה שהנתבעת שלחה בשלב כלשהו תוכניות של הפרגולה המתוכננת על המרפסת, לצורך קבלת אישור כזה. לפיכך, גם אם הייתה שיחה ממנה השתמע שאין מניעה עקרונית לבניית פרגולה במרפסת הדירה, שנתיים לפני בניית הפרגולה, הרי שלאור הכללים שנשלחו בהמשך לגבי צורך בקבלת אישור מראש מחברת הניהול, היה על הנתבעת להבין שעליה לקבל לכל הפחות אישור מראש מחברת הניהול לתוכנית הפרגולה כפי שבכוונתה לבנות אותה, טרם בניית הפרגולה.

38. יתר על כן, ביום 25.5.2022, כחודש לפני בניית הפרגולה, נשלח לנתבעת מכתב על ידי ב"כ התובעת, בהתייחס לכך שהיא מבצעת את השיפוצים בדירתה זמן רב ושלא בהתאם לתנאים ולמגבלות עליהם חתמה טרם תחילת השיפוץ (נספח 3 לתצהיר גבריאלי מטעם התובעת). יוער בהקשר זה כי הנתבעת רכשה את דירתה כ"דירת מעטפת" וביצעה עבודות שיפוץ בפנים הדירה במשך תקופה ארוכה. בסעיף 6 לאותו מכתב נטען שהנתבעת מגלה יחס מזלזל והתעלמות מפניות חברת הניהול, לרבות בכך שלא עדכנה לגבי שינויים במראה ובעיצוב החיצוני של הפרויקט, לרבות לעניין חלונות מעקות, **פרגולה**, סגירת גג, אדניות. מכאן שגם בסמוך לפני בניית הפרגולה, נמסר לנתבעת שעליה לעדכן על שינויים מסוג זה, אולם היא לא מצאה מקום לעשות זאת. כמו כן ממכתב זה הייתה אמורה הנתבעת להבין שעמדת חברת הניהול היא שלא ניתן לה קודם לכן אישור לבנות את הפרגולה.

בעקבות אותו מכתב התנהלה פגישה בין הנתבעת לנציגי התובעת. טענת הנתבעת שבאותה פגישה הציגה הגב' סיטרון את הפרגולה הצפויה להיבנות ולא נאמר לה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/341/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהדבר אסור (סעיף 19 לתצהיר סטרון) היא ניסיון נוסף של הנתבעת לתת משמעות שונה לאירועים שהתקיימו. מחקירתה הנגדית של הגב' סטרון (עמוד 21 שורות 47-50 עמוד 22 שורות 1-4) וכן חקירתה הנגדית שלהנתבעת (עמוד 19 שורות 21-17) ומסעיף 14 לתצהיר קולטון מטעם התובעת ומחקירתו הנגדית (עמוד 11 שורות 37-45) עולה כי כלל לא דובר על הפרגולה באותה ישיבה, אלא על טענות התובעת כלפי הנתבעת על פי המכתב מיום 25.5.2022, וגב' סטרון הציגה אגב כך על המחשב שלה תכנית תלת מימדית של הצפוי בדירת הנתבעת, אך לא הפנתה את תשומת לב המשתתפים לפרגולה האמורה דווקא, כך שלא קיימת כל אינדקציה לכך שהמשתתפים הבינו שכוונת הנתבעת לבנות פרגולה כאמור על המרפסת, ובוודאי שלא נתנו אישור לכך.

אוסף כי דווקא הדברים שעלו בהקשר זה, תומכים במסקנה שהנתבעת לא ראתה עצמה כמחויבת לדווח לתובעת על העבודות בהתאם לדרישות התובעת, וכעסה על דרישות התובעת משום שחשבה שהן בלתי מוצדקות (עניין זה נתמך גם בדברים שאמרה הנתבעת בחקירתה הנגדית, ר' עמוד 18 שורות 42-33, עמוד 19 שורות 11-16).

39. התנהלות הצדדים במועדים הסמוכים לביצוע הבניה בפועל מצביעים אף הם על ההבנה האמורה. נציגי התובעת הזדעקו מייד עם תחילת הבניה של הפרגולה, ואף הבהירו כבר בעת בניית הפרגולה שהיה על הנתבעת להביא את תכנית הפרגולה לאישור הנציגות בהתאם להתחייבות הנתבעת, ושהדבר לא נעשה (סעיף 17 לתצהיר קולטון ונספח 10 לתצהירו) ואילו הנתבעת השלימה בתוך יומיים את הבניה, תוך שתשובותיה ותשובות המעצבת מטעמה לנציג התובעת נגעו לקבלת האישורים הנדרשים מהעירייה, מבלי שנטען שהנתבעת קיבלה אישור מחברת הניהול או מהנציגות אף שזו הייתה הטענה העיקרית כלפיה (ר' פרוטוקול הדיון מיום 19.12.2023 עמוד 22 שורות 48-13). עניין זה מחזק את טענת התובעת לעניין מדיניותה הברורה לעניין הצורך באישור מראש לבנייה כאמור, ומחליש את טענת הנתבעת שקיבלה אישור מראש ממר גבריאלי לבניית הפרגולה, שאחרת, הייתה כוללת את הטענה הזו בתשובתה המיידית לטענות נציגי התובעת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/341/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

40. נוסף על האמור, מחקירת מר גבריאל יהודה מטעם התובעת עלה שהתקנון המוסכם של הבית המשותף אמנם נרשם ב1.9.2022, מספר חודשים לאחר בניית הפרגולה, אך הנוסח שלו היה מוכן כשנה קודם לכן (פרוטוקול הדיון מיום 19.12.2023 עמוד 8 שורות 1-8). הנתבעת אף הודתה שראתה את טיוטת התקנון המוסכם לפני רישומו, והסיבה שנתנה על ידה לכך שלמרות זאת לא פנתה לקבל את אישור התובעת לבניית הפרגולה, היא שקיבלה אישור ממר גבריאל מחברת אסדון (פרוטוקול הדיון מיום 19.12.2023 עמוד 19 שורות 22-27), אולם כפי שפורט לעיל, לא ניתן היה לראות באמור משום אישור. נוסף על כך, בהסכם לרכישת הדירה המקורית (צורף כנספח 3 לתצהיר בלימן מטעם התובעת) אשר ההסכם השינויים המאוחר יותר מוסיף עליו ואינו מבטל אותו, נכתב בסעיף 12 שהנתבעת מסכימה שיירשם תקנון מוסכם שיחיל בין היתר הוראות האוסרות על הרוכש לבצע שינויים או תוספות בבניין או בדירה לרבות בצד החיצוני של הקירות או הגג מבלי לקבל תחילה הסכמה בכתב מהמוכרת או מחברת הניהול (סעיף 12.5.6). מכאן שהנתבעת הייתה מודעת לחשיבות שנתנה במסגרת הפרויקט לצורך בקבלת אישור מהגורם הרלוונטי בבית המשותף, לביצוע שינויים במראה החיצוני של הבית המשותף.

בנוסף, העובדה שנוסח התקנון היה מוכן זמן רב לפני שהנתבעת בנתה את הפרגולה, מחזקת את עמדת התובעת בנוגע למדיניות שהייתה קיימת בנוגע לתוספות ברכוש המשותף, ומחלישה את טענת הנתבעת שהסיבה להתנגדות לבניית הפרגולה היא התנכלות של התובעת כלפיה על רקע סכסוכים אחרים. בסעיף 9(ג) לתקנון המוסכם (נספח 21 לתצהיר בלימן) נאסרה בין היתר התקנת פרגולות, אלא על פי מפרט שיוכן על ידי חברת הניהול.

41. מצפיה בפרגולה עצמה, עולה שהפרגולה היא גדולה ומאסיבית, ומשפיעה באופן ברור על המראה החיצוני של הבית המשותף מכיוון רחוב דינה, זאת יותר מכל פרגולה או סוכך אחר שנצפו בו.

42. העדויות שנשמעו מטעם עדי התובעת, אשר לא נסתרו, מחזקות את המסקנה שבהתחשב באופי הבית המשותף, לא ניתן לבצע בו שינויים מסוג זה, המשפיעים באופן ברור על הנראות שלו, מבלי לקבל אישור מראש מגורם מוסמך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/341/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. משכך, כדי לעמוד בתנאי של סעיף 2(א) לתקנון המצוי, במצב שחל לפני אישור התקנון המוסכם, היה על הנתבעת לקבל טרם בניית הפרגולה, הסכמה של האספה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, ולכל הפחות הסכמה של חברת הניהול. הנתבעת לא טענה לקיומה של הסכמה של האספה הכללית כאמור, ולא הוכיחה שקבלה אישור מחברת הניהול לפרגולה כפי שנבנתה. כיום תקנון הבית המשותף דורש אישור מראש של חברת הניהול, ומכיוון שעולה שחברת הניהול מתנגדת לפרגולה, הרי שגם לא ניתן לאשר בדיעבד, באמצעות האספה הכללית בלבד, את הפרגולה כפי שנבנתה.

44. מהאמור עולה שהפרגולה מהווה פגיעה במראה הבית המשותף בהתאם לתנאי הזמן והמקום, בהיותה חורגת מהמקובל בבית המשותף נשוא ההליך, ועל כן היה על הנתבעת לקבל אישור מראש מהאספה הכללית, או לכל הפחות מחברת הניהול, כדי לבנות אותה, אולם אישור כאמור לא התקבל.

ההתקשרות החוזית

45. הנתבעת טעה שאסדן אישרה את בניית הפרגולה מראש, בהתקשרות החוזית עמה. גם אם הדבר היה נכון, ספק אם היה בכך כדי להקנות לנתבעת זכות לבצע שינויים במראה הרכוש המשותף בניגוד לסעיף 2(א) לתקנון המצוי. אולם אין צורך להכריע בכך, שכן גם מההתקשרות החוזית לרכישת דירת הנתבעת, לא עולה שאושר לה לבנות את הפרגולה במרפסת.

46. בהסכם הראשון עליו חתמה הנתבעת ביום 16.7.2015 (נספח 3 לתצהיר בלימן, מנכ"ל חברת אסדן שבנתה את הפרויקט, מטעם התובעת) קיימת כאמור לעיל התייחסות רלוונטית לענייננו בסעיף 12.5.6 הקובע שלמוכרת יהיה שיקול דעת לעניין סעיפי התקנון המוסכם ובין היתר בעניינים הנוגעים לאיסור ביצוע שינויים או תוספות בבניין או בדירה, לרבות בצד חיצוני של הקירות או הגג, בלי לקבל על כך תחילה הסכמה בכתב מאת המוכרת ו/או חברת הניהול ומבלי לקבל תחילה את הרישיונות הדרושים מאת הרשויות המוסמכות. סעיף 12.6 להסכם האמור מחיל את ההוראות האמורות גם לפני רישום הבית המשותף. סעיפים אלו עומדים בהלימה להתנהלות אסדן והתובעת גם לאחר ההסכם, כעולה מהמפורט לעיל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/341/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

47. ההסכם הראשון אינו כולל התייחסות לבניית פרגולה בדירת הנתבעת. לטענת הנתבעת, דובר עם מר בלימן מטעם התובעת על רצונה של הנתבעת לבנות פרגולה לפני חתימת ההסכם הראשון, והוא הפנה אותה לאדריכלית לקבלת תוכניות (סעיף 17 לתצהיר הנתבעת) אולם הדבר מנוגד להוראות ההסכם כפי שנחתם המפורטות לעיל. מסמכים שהציגה הנתבעת כנספח לתצהירה כהיתר או שרטוט של פרגולה שנשלח בסמוך לחתימת ההסכם הראשון (נספחים 4,6 לתצהיר הנתבעת) צורפו באופן חלקי ביותר, ולא מובן מה הקשרם הכולל, מה גם שעלה מחקירת בלימן שלא מדובר בהיתר שאושר, ושיתכן שבשלב מוקדם כלשהו של הפרויקט הייתה כוונה לבנות פרגולות אך לאחר מכן חלו שינויים (עמוד 2 שורות 23-33). חלק המפרט אליו הפנתה הנתבעת (נספח 5 לתצהירה) הוא חלק ממפרט ארוך יותר, שצורף להסכם הראשון נספח 3(א) לתצהיר בלימן, ומסעיף 3.2 המלא לאותו מפרט, אשר הנתבעת צירפה רק חלק קטן ממנו, ניתן לראות כי לא מופיעה פרגולה במפרט הדירה, אלא כחלק מהגדרות כלליות, כאשר בהקשר הדברים עולה שככל שהוסכם על פרגולה בדירה, היא אמורה להיות בהתאם להגדרה. בכל מקרה, לא נטען על ידי הנתבעת שהוסכם שהתובעת תבנה עבודה פרגולה בדירה. גם העובדה שבהמשך, בפועל, לא הוקמו פרגולות במרפסות הנמצאות בחזית רחוב דינה, למעט זו של התובעת, תומכת במסקנה שלא הוסכם מלכתחילה על בניית פרגולה לדירה המקורית אותה רכשה הנתבעת, ובכל מקרה, לא הוסכם כי הנתבעת תוכל לבנות פרגולה כאמור ללא קבלת אישור מראש. מכל מקום, הנתבעת לא הייתה רשאית להניח שמאושרת לה הקמת פרגולה בדירה האחרת אותה רכשה במקום הדירה נשוא ההסכם הראשון.

48. מספר שנים לאחר מכן נחתם בין הנתבעת לחברת אסדן הסכם לרכישת דירה חלופית, ביום 4.7.2019. ההסכם הנוסף בא לשנות מההסכם הקודם אך לא לבטלו. מתצהיר בלימן מטעם התובעת, אשר היה שותף למו"מ עם הנתבעת הן בהסכם הראשון והן בהסכם השני, עולה כי נושא התקנת הפרגולה עלה באופן מפורש במסגרת המו"מ לפני חתימת ההסכם השני, תוך שנתנה התייחסות לאפשרות בניית פרגולה אחת בלבד, על הגג (סעיפים 10-17 לתצהיר בלימן).

49. סעיף 6.1 להסכם השני עליו חתומה התובעת מול אסדן, המוכרת, קובע:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/341/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"... המוכרת לא תתנגד לבניית בריכה פרגולה ומעלון מתוך הדירה החדשה לגג הדירה החדשה והכל בכפוף לתיאום מראש עם המוכרת ולקבלת אישורה וכן קבלת כל האישורים הדרושים על פי כדן..." (כך במקור).

50. בניגוד לטענת הנתבעת, נוסח הסעיף תומך בעמדת התובעת על פיה כוונת הדברים הייתה לאשר בניית בריכה פרגולה ומעלון בהתייחס לגג, כפי שאכן בוצע בפועל. טענת הנתבעת שאף שכתוב בהסכם השני "פרגולה" בלשון יחיד, הכוונה הייתה ל-2 פרגולות, מנוגדת לנוסח הסעיף, ולא הוכחה.

מהתכתבות בדוא"ל שצורפה לתצהירו של בלימן עולה כי מספר חודשים לפני החתימה על ההסכם השני נשלחה טיוטה ראשונית בה צוין, באופן מפורש, בין יתר השינויים שביקשה הנתבעת, בניית פרגולה על הגג, ולא נתנה התייחסות לבניית פרגולה על המרפסת. בהמשך, שאל ב"כ הנתבעת בדוא"ל שנשלח לנציגי אסדן האם קיימת פרגולה על אחת ממרפסות הדירה, ונענה שאין (נספח 6 לתצהיר בלימן). בין הצדדים הוחלפו בהמשך מספר טיוטות שלא היתה בהן התייחסות לפרגולה כלל, כאשר רק בשלב מאוחר של החלפת הטיוטות, ולקראת חתימה ההסכם השני, ביקש ב"כ הנתבעת להוסיף את נוסח המשפט בסעיף 6.1 המתייחס לכך שהמוכרת לא תתנגד לבניית בריכה פרגולה ומעלון (נספח 13 לתצהיר בלימן).

גב' סיטרון מטעם הנתבעת טענה, לראשונה בחקירתה הנגדית, שישבה עם בלימן והנתבעת לפני חתימת ההסכם השני ובאותה פגישה דובר על רצון הנתבעת לבנות פרגולות בריכה ומעלון ובלימן אישר זאת, וטענה שהפרגולה במרפסת לא צוינה במפורש בחוזה כי ברור שהנתבעת תידרש לסוכה אולם לאחר שהובהר לה שהנתבעת כלל לא דיברה על פרגולה לצורך סוכה, הבהירה כי הפרגולה נדרשת לצורך צל (עמוד 21 שורות 21-32). בתצהירה לא התייחסה הגב' סיטרון לכל שיחה כאמור אלא טענה שלא נאמר שאסור לבנות פרגולה במפלס האמור (סעיף 15 לתצהירה). בלימן אף לא נחקר אודות פגישה נטענת כאמור. לעומת דברי סיטרון בחקירתה, הנתבעת כלל לא טענה שדיברה עם בלימן על בניית פרגולות לפני חתימת ההסכם השני, אלא טענה שאמרה זאת ליזם לפני חתימת ההסכם הראשון (סעיף 17 לתצהירה), ובאשר להסכם השני טענה שלא נאמר לה שאסור לבנות פרגולה במפלס התחתון (סעיף 24 לתצהירה). טענותיה, גם בחקירתה הנגדית, לאחר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/341/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שעומתה עם לשון ההסכם השני המתייחס לפרגולה בלשון יחיד, התבססו על האישור המאוחר שניתן לטענתה על ידי גבריאלי מטעם אסדן (עמוד 15 שורות 4-11). כאמור לעיל, לא מצאתי שההיבטים הקשורים בשיחת גב' סיטרון מטעמה עם מר גבריאלי מהווים אישור לבניית הפרגולה. כפי שטענה התובעת, הנתבעת היתה יכולה לזמן לעדות את בא כוחה שהיה מעורב בפועל בניסוח ההסכם לרבות הסעיף המתייחס לפרגולה, אך לא עשתה זאת. ממכלול העדויות שוכנעתי שגם אם לא נאמר במפורש טרם חתימת ההסכם השני שנאסרת בניית פרגולה במרפסת במפלס התחתון, בוודאי שלא דובר על בניית פרגולה כאמור, תוך שנוסח ההסכם השני מתייחס לפרגולה שעל הגג, ומטיל מגבלות על כל שינוי אחר, ועל כן גם על בניית פרגולה נוספת.

בכל מקרה, גם לפי סעיף 6.1 האמור, היה על הנתבעת לקבל מראש את אישור אסדן לתכנית בניית פרגולה (אף אם לשיטתה מדובר בכל פרגולה), ואישור כאמור, באשר לפרגולה שבנתה על המרפסת, לא התבקש על ידה ולא ניתן לה.

51. ההוראות האמורות בהסכם מחזקות את עמדת התובעת לעניין אופיו של הבית המשותף והיבטים הנוגעים לשינויים חיצוניים בו, ואת העובדה שהנתבעת הייתה מודעת לצורך לקבל הסכמה מראש של גורם רלוונטי בבית המשותף טרם התקנת הפרגולה. מעבר לכך, הוראות אלו מהוות חלק ממערכת הסכמית שנחתמה על ידי אסדן מול כל בעלי הדירות ומחייבת את בעלי הדירות גם במסגרת היחסים שבינם לבין עצמם, בדומה להוראות בהסכם מכר בעניינים המפורטים בסעיף 6 **לחוק המכר (דירות)**, תשל"ג – 1973, לגביהן נקבע שמטרתן להגן בין היתר גם על רוכשים אחרים [לעניין סעיף 6 לחוק המכר ר' ע"א 238/83 **נציגות הבית המשותף נ' פנחס וחיה מרכוס ואח'** (נבו 24.11.86) בפסקה 5].

היבטים נוספים הנוגעים להתקשרות החוזית

52. לטענת הנתבעת, בדגם הפרויקט שהיה במשרדי אסדן, טרם חתימתה על ההסכם הראשון לרכישת הדירה, הופיעו פרגולות במרפסות. מר בלימן מטעם התובעת השיב בחקירתו שאמנם הופיעו פרגולות **בחלק** מהמרפסות באותו דגם, אך מאז חלו שינויים רבים בפרויקט כגון שינוי מגג רעפים לגג שטוח (ר' פרוטוקול הדיון מיום 19.12.2023 בעמוד 1 שורות 33-19 עמוד 2 שורות 5-1). ניסיונה של הנתבעת לטעון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/341/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחקירתה שהופיעו פרגולות בכל המרפסות הפונות לרחוב דינה לא צלח שכן לא הצליחה להצביע היכן בנספחים שהציגה מופיעות פרגולות הפונות לכיוון רחוב דינה (פרוטוקול הדיון מיום 19.12.2023 עמוד 14 שורות 33-47). בנוסף, סעיף 20.1 להסכם הראשון עליו חתמה הנתבעת (נספח 3א לתצהיר בלימן) ואשר נותר בתוקף גם לאחר החתימה על ההסכם השני, קובע שההסכם ממצה כל הבטחה הבנה פרסום או חילופי דברים אחרים בין הצדדים ואף קובע כי פרוספקטים או פרסומים שקדמו להסכם, מבוטלים.

53. בכל מקרה, אין באמור כדי להועיל לנתבעת, שכן אין המדובר בתביעה של הנתבעת כנגד אסדן והנתבעת אף אינה טוענת שאסדן התחייבה כלפיה לבנות עבורה פרגולה, ועל כן גם אם היו פרגולות באותו דגם, אין משמעות הדבר שהנתבעת יכולה בהמשך להוסיף כל פרגולה לדירתה על פי שיקול דעתה. כמו כן התובעת אינה חולקת על זכותה של הנתבעת לבנות פרגולה על הגג, כך שגם אם הופיעו פרגולות באותו דגם נטען, לא הוכח שהופיעה פרגולה דווקא במרפסת הנדונה, ועל כן אין בכך כדי להביא למסקנה שכל בעלי הדירות רשאים לבנות פרגולות על פי שיקול דעתם בכל המרפסות.

54. יתר על כן, העובדה שבהסכם השני, שנחתם מספר שנים לאחר מכן, נתנה, לבקשת הנתבעת, התייחסות מפורשת לכך שאסדן לא תתנגד לבניית פרגולה, מחזקת את המסקנה שהנתבעת הבינה שיכולה להיות התנגדות כזו, ועל כן מצאה מקום לבקש להוסיף הוראה בעניין.

55. גם בהסכם השיפוצים עליו חתמה הנתבעת מול חברת הניהול לאחר החתימה על ההסכם השני (נספח 2 לתצהיר קולטון) לקראת ביצוע השיפוצים בדירתה, אין כדי להועיל לנתבעת. הנתבעת טענה שבהסכם זה, שהוא הסכם ספציפי, לא נאמר דבר לעניין האיסור לבנות פרגולה, ועל כן הוא הבסיס המשפטי למערכת היחסים בין הצדדים, וגובר על קובץ הכללים שהופץ לאחריו. טענת הנתבעת נדחית. ראשית, מדובר בהרחבת חזית, כטענת התובעת, שכן הדבר נטען לראשונה בסיכומי הנתבעת. שנית, הסכם השיפוצים מתייחס בעיקרו להיבטים טכניים שבביצוע השיפוצים כגון שעות העבודה, תיקון נזקים הנגרמים כתוצאה מהשיפוץ, תיאום כניסת קבלנים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/341/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ועובדים, ניקיון יומי וכד'. לא עולה ממנו כי יש בו כדי לשנות מהוראות הסכמי רכישת הדירה, או כדי להתגבר על המקובל באשר לבניית פרגולות בבית המשותף.

סיום

56. לאור כל האמור לעיל התביעה מתקבלת ועל כן. על הנתבעת לפרק את הפרגולה שבנתה במרפסת דירתה, וזאת בתוך 60 יום. אין באמור כדי להביא למסקנה שעל הנתבעת נאסר באופן כללי להתקין סוכך או מתקן אחר שנועד להצל על מרפסת דירתה, אולם לשם כך יהא עליה לקבל אישור מראש מהגורם הרלוונטי בביתה משותף, בהתאם לתקנון הבית המשותף, ולעמוד בהקשר לכך ביתר הוראות התקנון.

57. מכיוון שהתביעה נדחתה, אני קובעת שעל הנתבעת לשלם לתובעת את הוצאות ההליך בסך של 15,000 ₪.

ניתן היום, א' אייר תשפ"ד, 09 מאי 2024, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין

ירושלים